

80 — Relatório Consolidado REVISADO

Inclui análise dos 5 recebimentos via advogados identificados nos extratos (R\$ 239.155,78) · Cenários A e B

Pensão devida por ARI GORENSTEIN a MILLENA + CAIO + MAIA · 01/01/2025 a 30/06/2026

Cenário A (conservador): R\$ 850.535,24

Cenário B (inclusivo): R\$ 713.104,30

Δ R\$ 137.430,94

I — SÍNTESE DOS DOIS CENÁRIOS (DECISÃO DA BANCA)

ITEM	CENÁRIO A · CONSERVADOR	CENÁRIO B · INCLUSIVO	Δ B – A
Critério	Apenas PIX direto de Ari	PIX direto + recebimentos via advogados	—
Pagamentos considerados	R\$ 214.129,08	R\$ 453.284,86	+ R\$ 239.155,78
Devido total (18 m)	R\$ 908.280,00	R\$ 908.280,00	—
Débito alimentar	R\$ 744.880,00	R\$ 621.589,96	– R\$ 123.290,04
Saúde não reembolsada	R\$ 25.900,00	R\$ 25.900,00	—
DÉBITO PRINCIPAL TOTAL	R\$ 770.780,00	R\$ 647.489,96	– R\$ 123.290,04
Juros SELIC (Lei 14.905/2024)	R\$ 79.755,24	R\$ 65.614,34	– R\$ 14.140,90
PASSIVO ATUALIZADO 30/06/2026	R\$ 850.535,24	R\$ 713.104,30	– R\$ 137.430,94

RECOMENDAÇÃO TÉCNICA: adotar o **CENÁRIO A** no protocolo inicial (mais conservador e defensável processualmente), com indicação clara nos autos da existência dos 5 recebimentos via adv a serem classificados após oitiva das bancas Cantagallo e Fabio Corrêa Eleutério ou certidão dos cumprimentos provisórios (Doc 71 itens 5-9). Se houver comprovação documental imediata da natureza desses repasses (recibos das bancas demonstrando origem judicial), pode-se adotar o Cenário B. A decisão final cabe a Dr. Luiz e Dra. Michele.

II — RECEBIMENTOS VIA ADVOGADOS · DETALHAMENTO (A CONFIRMAR)

#	DATA	VALOR R\$	HISTÓRICO BANCÁRIO	OBSERVAÇÃO
1	04/04/2025	22.710,04	PIX RECEBIDO REM: CANTAGALLO E C A ASSO	Banca anterior · pode ser devolução de honorários OU repasse de alvará
2	16/06/2025	7.100,78	PIX RECEBIDO REM: CANTAGALLO E C A ASSO	Banca anterior · idem
3	26/06/2025	88.068,75	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. CANTAGALLO E C A ASS	Valor elevado + TED sugerem repasse de alvará judicial
4	16/10/2025	74.293,24	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. FABIO CORREA ELEUTER	Banca Fabio Corrêa Eleutério · TED sugere repasse judicial

5	23/10/2025	46.982,97	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. FABIO CORREA ELEUTER	Banca Fabio Corrêa Eleutério · idem
TOTAL		239.155,78	5 lançamentos · 2 bancas anteriores · 3 meses	

III — ANÁLISE JURÍDICA DO ENQUADRAMENTO

HIPÓTESES POSSÍVEIS sobre a natureza desses R\$ 239.155,78:

(a) DEVOUÇÃO DE HONORÁRIOS/RETENÇÃO — quando a banca anterior cessa o patrocínio e devolve à cliente valores que estavam em seu poder. NÃO seria pagamento de Ari · valores originalmente da própria Millena ou pagos por ela à banca. → **Cenário A se aplica.**

(b) REPASSE DE ALVARÁ JUDICIAL/RPV — banca recebe valores oriundos de bloqueio SISBAJUD, depósito judicial ou alvará expedido em nome da cliente em ações alimentares, e os repassa após desconto de honorários. SIM seria pagamento de Ari intermediado pelo Poder Judiciário e canalizado via banca. → **Cenário B se aplica.**

(c) CUMPRIMENTOS PROVISÓRIOS — alvarás emitidos em cumprimentos provisórios de alimentos (Doc 71 itens 5-9). → **Cenário B se aplica.**

ELEMENTOS DE PESO PARA HIPÓTESES (b)/(c):

- Montantes elevados (R\$ 88.068,75 + R\$ 74.293,24 + R\$ 46.982,97 = R\$ 209,4 mil em apenas 3 datas)
- Uso de TED (e não PIX) — perfil típico de transferências judiciais
- Datas que coincidem com janelas de execução alimentar (jun/2025 e out/2025)
- Bancas com patrocínio alimentar reconhecido nos autos do divórcio/alimentos

IV — CENÁRIO A · CRONOLOGIA MENSAL

MÊS	DEVIDO R\$	PAGO R\$	DÉBITO R\$	ATRASSO (DIAS)	SELIC R\$	STATUS
01/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	545	9.171,16	INADIMPL.
02/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	515	8.591,11	INADIMPL.
03/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	485	8.016,51	INADIMPL.
04/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	455	7.447,21	INADIMPL.
05/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	425	6.883,21	INADIMPL.
06/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	395	6.324,44	INADIMPL.
07/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	365	5.771,77	INADIMPL.
08/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	335	5.224,18	INADIMPL.
09/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	305	4.680,84	INADIMPL.
10/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	275	4.141,75	INADIMPL.
11/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	245	3.607,12	INADIMPL.
12/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	215	3.078,53	INADIMPL.
01/2026	50.800,00	78.521,53	0,00	183	0,00	ADIMP.

02/2026	50.800,00	0,00	50.800,00	153	2.385,38	INADIMPL.
03/2026	50.800,00	0,00	50.800,00	123	1.892,32	INADIMPL.
04/2026	50.800,00	73.807,55	0,00	93	0,00	ADIMP.
05/2026	50.800,00	30.900,00	19.900,00	63	388,01	PARCIAL
06/2026	50.800,00	30.900,00	19.900,00	33	201,55	PARCIAL
TOTAL	908.280,00	214.129,08	744.880,00	—	77.805,07	SHORTFALL

V — CENÁRIO B · CRONOLOGIA MENSAL (COM RECEBIMENTOS VIA ADV)

MÊS	DEVIDO R\$	PAGO R\$ (PIX+ADV)	DÉBITO R\$	ATRASSO (DIAS)	SELIC R\$	STATUS
01/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	545	9.171,16	INADIMPL.
02/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	515	8.591,11	INADIMPL.
03/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	485	8.016,51	INADIMPL.
04/2025	50.290,00	22.710,04	27.579,96	455	4.084,42	PARCIAL (Cantagallo)
05/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	425	6.883,21	INADIMPL.
06/2025	50.290,00	95.169,53	0,00	395	0,00	ADIMP. (Cantagallo)
07/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	365	5.771,77	INADIMPL.
08/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	335	5.224,18	INADIMPL.
09/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	305	4.680,84	INADIMPL.
10/2025	50.290,00	121.276,21	0,00	275	0,00	ADIMP. (F. Eleutério)
11/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	245	3.607,12	INADIMPL.
12/2025	50.290,00	0,00	50.290,00	215	3.078,53	INADIMPL.
01/2026	50.800,00	78.521,53	0,00	183	0,00	ADIMP.
02/2026	50.800,00	0,00	50.800,00	153	2.385,38	INADIMPL.
03/2026	50.800,00	0,00	50.800,00	123	1.892,32	INADIMPL.
04/2026	50.800,00	73.807,55	0,00	93	0,00	ADIMP.
05/2026	50.800,00	30.900,00	19.900,00	63	388,01	PARCIAL
06/2026	50.800,00	30.900,00	19.900,00	33	201,55	PARCIAL
TOTAL	908.280,00	453.284,86	621.589,96	—	63.976,11	SHORTFALL

VI — FATOR INSEGURANÇA (MANTIDO EM AMBOS OS CENÁRIOS)

FI-1 · IMPREVISIBILIDADE TOTAL — entre 01/01/2025 e 03/04/2025 (94 dias) e 17/06/2025 a 25/06/2025 (9 dias intermediários), Millena passou meses sem ANY entrada. Mesmo computando os recebimentos via adv, foram **apenas 3 datas em todo o ano de 2025** (04/04 · 16-26/06 · 16-23/10).

FI-2 · CONCENTRAÇÃO ARBITRÁRIA — sem cronograma, sem aviso, sem regularidade mensal. Mesmo no Cenário B, há lacunas de 4 meses (de fim de junho a meados de outubro/2025) com R\$ 0,00.

FI-3 · DESPESAS FIXAS > R\$ 30 MIL/MÊS não param: Camino School R\$ 10.846/mês · Colégio Módulo R\$ 3.508 · Associação Hebraica · plano de saúde · condomínio · IPTU/IPVA/utilities · saúde direta R\$ 25.900.

FI-4 · DESCAPITALIZAÇÃO FORÇADA — R\$ 677.857,67 resgatados do Plano Vida e Previdência em 9 saques (dano distinto · ação cível autônoma).

FI-5 · VIOLÊNCIA PATRIMONIAL (LMP art. 7º IV) — Ari controla, Millena espera.

FI-6 · ARI CONHECE O VALOR EXATO (R\$ 24.300 sentença) — paga só quando e quanto quer.

FI-7 · MILLENA SÓ VÊ O \$ SAINDO — débitos automáticos não param, créditos não vêm.

FI-8 (novo neste relatório) · INTERMEDIAÇÃO VIA ADV NÃO REMOVE A INSEGURANÇA — se o cenário B se confirmar, o que se vê é que Ari não pagou voluntariamente NEM UMA VEZ em 2025 e só houve crédito via Cumprimento Provisório/alvará. Padrão de inadimplência espontânea, mitigado apenas pela força executória do Estado.

VII — CAPACIDADE FINANCEIRA DE ARI (SENTENÇA 11/04/2024 FLS. 1380-1381)

ITEM PATRIMONIAL	VALOR R\$	FONTE (FOLHAS)
DIRPF 2021 → 2022 · evolução em 1 ano	R\$ 8,47 MM → R\$ 32,23 MM	fls. 1380
Renda não tributável 2022	R\$ 1.329.826,70	fls. 1380
Ganhos de capital + juros sobre capital próprio	R\$ 10.400.646,61	fls. 1380-1381
Bloqueio SISBAJUD em conta de Ari	R\$ 95.000.000,00	fls. 324-332 e 1381
Carteira FRAM Capital	R\$ 66.469.760,77	fls. 1381

VIII — CONCLUSÕES E PEDIDOS PARA REVISÃO

C-1 · CENÁRIO A (apenas PIX direto): débito R\$ 770.780,00 · juros SELIC R\$ 79.755,24 · PASSIVO R\$ 850.535,24

C-2 · CENÁRIO B (+ via adv): débito R\$ 647.489,96 · juros SELIC R\$ 65.614,34 · PASSIVO R\$ 713.104,30

C-3 · Diferença R\$ 137.430,94 — o ajuste depende exclusivamente da classificação dos 5 recebimentos via adv como devolução de honorários (Cenário A) ou repasse judicial (Cenário B).

C-4 · A INADIMPLÊNCIA permanece DELIBERADA em qualquer cenário — Ari tem capacidade reconhecida de R\$ 32 MM (IRPF 2022) + R\$ 95 MM em SISBAJUD + R\$ 66,5 MM na FRAM Capital.

C-5 · Configuração potencial de violência patrimonial (LMP art. 7º IV) + prisão civil (CPC 528 §3º) + abandono material (CP 244).

P-1 · Execução de alimentos (CPC art. 528) com pedido de multa, protesto, prisão civil e atualização SELIC.

P-2 · Cumprimento de sentença com levantamento do incontroverso + auditoria do SISBAJUD R\$ 42,4 MM (Doc 71 item 10).

P-3 · Medidas protetivas patrimoniais autônomas (LMP art. 24) na VDFM Butantã.

P-4 · Notícia-crime contra Ari por descumprimento contumaz (CP art. 244).

P-5 (decorrente desta revisão) · Oficiar Cantagallo e Fabio Corrêa Eleutério para certificação da natureza dos repasses + cruzar com certidões dos cumprimentos provisórios.

IX — CHECKLIST PARA DR. LUIZ + DRA. MICHELE

☐ ITEM DE REVISÃO
☐ DECISÃO ENTRE CENÁRIOS A E B — qual adotar para o protocolo?
☐ Oficiar Cantagallo & Cantagal para certificação da natureza dos R\$ 117.879,57 transferidos em 04/04, 16/06 e 26/06/2025
☐ Oficiar Fabio Corrêa Eleutério para certificação dos R\$ 121.276,21 transferidos em 16/10 e 23/10/2025
☐ Cruzar com certidões de objeto e pé dos cumprimentos provisórios (Doc 71 itens 5-9 · procs. 0005199-67 · 0000426-08 · 0000975-18 · 0001681-98 · 1007950-39)
☐ Validar SELIC (Lei 14.905/2024 · CC art. 406) — alternativa: TR + 1% para parcelas anteriores a 30/08/2024 (não há parcelas anteriores neste cálculo)
☐ Confirmar dia 1º do mês como vencimento (sentença 11/04/2024 fls. 1382)
☐ Confirmar quantum exato de Millena (5 SM + R\$ 18.400 adotado)
☐ Inclusão de honorários advocatícios (10% × anuidade ≈ R\$ 29.160 · não computados)
☐ Inclusão de multa CPC 528 §1º
☐ Pedido autônomo de danos morais por violência patrimonial (LMP art. 7º IV)
☐ Ressarcimento do resgate de Vida e Previdência (R\$ 677.857,67) em ação cível autônoma
☐ Foro de execução: 1ª VFS Pinheiros (divórcio) ou 2ª VFS Pinheiros (alimentos)

X — RESERVA TÉCNICA

Revisão do Doc 79 incorporando análise dos 5 recebimentos via advogados (Cantagallo + Fabio Corrêa Eleutério · total R\$ 239.155,78) identificados na extração forense do Doc 72. A natureza desses recebimentos (devolução de honorários × repasse de alvará judicial) NÃO é certificável apenas pelos dados bancários — exige diligência junto às bancas anteriores ou aos cumprimentos provisórios. Apresentados dois cenários para decisão da banca atual antes do protocolo. Demais premissas e metodologia idênticas ao Doc 79: pensão filhos R\$ 24.300/mês (sentença 11/04/2024 · 2ª VF Pinheiros · fls. 1382); Millena 5 SM + R\$ 18.400; vencimento dia 1º; juros SELIC 0,93% a.m. (Lei 14.905/2024 · CC 406 sem cumulação de IPCA); não inclui rendimento sobre resgate de Vida e Previdência (Doc 72 · ação cível autônoma); não inclui honorários advocatícios (10% sobre anuidade ≈ R\$ 29.160) nem multa CPC 528 §1º. Instrumento técnico de apoio (CPC art. 472), não substitui laudo CRC nem perícia oficial. Patronos: Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) + Dr. Luiz Carlos Guieseler Junior (OAB/PR 44.937) · procuração matriz 03/06/2026 · fls. 1065 da guarda · CPC art. 112. Sucede o Doc 79.